Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: DN03/2017HHDNNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

V/v: Kiến nghị về các quy định liên quan đến thời giờ làm việc trong Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: ***- Văn phòng Chính Phủ***
- Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Trước tiên, thay mặt cho Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đối với sự hỗ trợ và giúp đỡ của Quý cơ quan đối với các hoạt động của hiệp hội trong suốt thời gian qua.

Trong Bộ luật lao động hiện hành có nhiều vấn đề vướng mắc liên quan đến quy định về thời giờ làm việc, và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản chúng tôi đã nhiều lần gửi kiến nghị yêu cầu sửa đổi. Tại Dự thảo sửa đổi luật được đăng tải công khai, chúng tôi nhận thấy có một vài phương án sửa đổi được đưa ra, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.

Tuy nhiên, tại Dự thảo vẫn còn một số điểm tồn tại nếu xem xét đến một số điểm ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của Việt Nam như nhu cầu và sức khỏe của người lao động, địa điểm sản xuất...Ngoài ra, việc dự thảo đưa ra quy định chung về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi cho tất cả các loại hình ngành nghề và công việc là không có tính hợp lý. Cần có cơ chế để tại các doanh nghiệp người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) có thể tự thỏa thuận với nhau và quyết định một cách linh hoạt theo thực tế. Các nội dung đó nếu được quy định bắt buộc phải ghi vào nội quy lao động của công ty, thì không chỉ công đoàn mà các cơ quan hành chính cũng phát huy được chức năng giám sát, kiểm tra.

Chúng tôi xin được đưa ra một số đề xuất như dưới đây, kính đề nghị xem xét lại nội dung trong Dự thảo và xem xét khi đưa ra thẩm định tại Quốc hội

(Nội dung đề xuất)

- Đề nghị thực hiện phương án số 2 về giới hạn thời gian làm thêm ngoài giờ

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

- Quy định giới hạn thời gian làm thêm ngoài giờ theo tháng (2 tháng trung bình mỗi tháng khoảng 60 giờ, giới hạn của riêng 1 tháng là khoảng 80 giờ)

- Trong phạm vi giới hạn thời gian làm thêm giờ theo luật định, áp dụng cơ chế các doanh nghiệp được tự quyết định thời gian làm thêm của từng loại hình công việc dựa trên thỏa thuận giữa NSDLĐ và NLĐ.

- Bãi bỏ quy định hiện hành về nghĩa vụ phải bố trí thời gian nghỉ cho lao động nữ trong thời gian hành kinh và khi nuôi con nhỏ dưới 12 tháng.

- Xem xét lại nội dung quy định về thời gian nghỉ ăn uống

- Xem xét lại nội dung quy định về nghỉ giải lao ngắn có hưởng lương

1. Giới hạn làm thêm ngoài giờ (Điều 106 Dự thảo luật sửa đổi)

(1) Dự thảo về giới hạn làm thêm ngoài giờ

Trong Dự thảo luật lao động sửa đổi hiện có 2 phương án sau:

(Phương án 1) Số giờ làm thêm và số giờ làm việc bình thường của người lao động không quá 12 giờ trong 01 ngày và không quá 05 ngày liên tục cho mỗi đợt làm thêm giờ; tuy nhiên, tổng số giờ làm thêm của người lao động không được vượt quá 600 giờ trong 01 năm.

(Phương án 2) Số giờ làm thêm và số giờ làm việc bình thường của người lao động không quá 12 giờ trong 01 ngày và không quá 05 ngày liên tục cho mỗi đợt làm thêm giờ.

Các quốc gia khác đều không quy định giới hạn làm thêm giờ trong năm, nếu quy định giới hạn làm thêm trong khoảng thời gian ngắn hơn thì không cần giới hạn giờ làm thêm theo năm, hiệp hội chúng tôi ủng hộ chọn phương án số 2.

(2) Quy định giới hạn thời gian làm thêm ngoài giờ theo tháng

Mặt khác, nếu xem xét đến sức khỏe của người lao động thì cần thiết phải quy định giới hạn làm thêm giờ theo tháng. Để phòng tránh những yếu tố gây hại cho sức khỏe người lao động, hiện nay Nhật Bản đang xem xét sửa đổi luật để quy định nghiêm ngặt hơn giới hạn thời gian làm thêm ngoài giờ.

Theo kết quả nghiên cứu của cơ quan y tế, nếu thời gian làm thêm trong 1 tháng vượt quá 100 giờ, hoặc là trong từ 2 đến 6 tháng mà thời gian làm thêm trung bình trong 1

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

tháng vượt quá 80 giờ thì sẽ nguyên nhân lớn gây hại cho sức khỏe. Dựa theo kết quả này, trong dự thảo luật sửa đổi của Nhật Bản hiện đang xem xét phương án quy định nguyên tắc mỗi tháng được làm thêm đến 60 giờ, riêng trong thời kỳ bận rộn, cao điểm thì giới hạn trong 2 tháng trung bình mỗi tháng 80 giờ, nếu chỉ 1 tháng thì giới hạn là 100 giờ. Đây là phương án dựa theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, chúng tôi rất mong chính phủ Việt Nam tham khảo và xem xét phương án này. Cụ thể, xem xét sự chênh lệch giữa thời gian làm việc theo luật định của Nhật là 40 giờ 1 tuần với thời gian làm việc thực tế của Việt Nam là 44 giờ 1 tuần, "giới hạn cho 2 tháng là trung bình mỗi tháng 60 giờ, riêng giới hạn cho 1 tháng khoảng 80 giờ" là phương án chúng tôi cho rằng hợp lý.

(3) Áp dụng cơ chế các doanh nghiệp có thể tự quyết định giới hạn làm thêm giờ của từng loại hình công việc dựa trên thỏa thuận giữa NSDLĐ và NLĐ

Tùy theo loại hình công việc như công việc văn phòng, công việc chế tạo hay công việc kinh doanh mà tải trọng làm việc sẽ khác nhau rất lớn. Ngoài ra, cùng một loại hình công việc, nhưng việc có hay không thiết bị điều hòa không khí, mức độ tự động hóa của thiết bị sản xuất, sản phẩm được sản xuất, hay tốc độ làm việc sẽ dẫn đến tải trọng làm việc khác nhau. Việc quy định giới hạn thời gian làm thêm áp dụng giống nhau cho tất cả các doanh nghiệp và các loại hình công việc là hoàn toàn không hợp lý. Trong phạm vi giới hạn giờ làm thêm theo ngày, tuần, tháng nêu trên, chúng tôi cho rằng cần áp dụng cơ chế để NSDLĐ và phía công đoàn có thể tự thỏa thuận để quyết định giới hạn làm thêm theo từng loại hình công việc.

2. Thời giờ nghỉ ngơi (Điều 108 Dự thảo luật sửa đổi)

(1) Bãi bỏ quy định về thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh, và thời gian nghỉ khi nuôi con nhỏ của lao động nữ

Theo Điều 155 của Luật hiện hành, doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí cho lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ 30 phút 1 ngày, lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng được nghỉ 60 phút 1 ngày. Thời gian nghỉ của lao động nữ trong thời gian nuôi con nhỏ lên đến hơn 20 giờ một tháng, như vậy cùng làm một công việc giống nhau nhưng người được nghỉ và người không được nghỉ lại nhận được tiền lương như nhau là không công bằng. Nếu so sánh với pháp luật của các nước khác thì đây cũng là quy định rất khác biệt. Ngoài ra, trong dây chuyền sản xuất việc phải bố trí nhân sự thay thế cho người đang trong thời gian nghỉ là vô cùng khó khăn, thực tế có nhiều trường hợp không cho nghỉ mà chi trả tiền làm thêm giờ cho khoảng thời gian đó, như vậy mục đích khi đưa ra quy định này trong luật và cách áp dụng thực tế là rất xa rời nhau. Ngoài ra cũng phát sinh vấn đề

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

là nhiều doanh nghiệp không muốn tuyển dụng lao động nữ đang nuôi con nhỏ. Hiện nay trong dự thảo luật đã xóa bỏ quy định này, chúng tôi mong muốn dự thảo luật này sẽ được duy trì.

(2) Xem xét lại nội dung quy định nghỉ ăn uống

Trong dự thảo luật có thêm quy định mới về "thời gian nghỉ ăn uống tối thiểu 60 phút mỗi ngày", tuy nhiên có nhiều trường hợp không phù hợp với nhu cầu của người lao động, ngoài ra cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nên chúng tôi đề nghị xem xét lại quy định này.

Thời gian nghỉ cần thiết để ăn uống tùy vào từng doanh nghiệp sẽ khác nhau. Nếu tại nơi làm việc có nhà ăn hay ở gần các khu ăn uống, thì thời gian 60 phút là quá dài. Thực tế có nhiều doanh nghiệp có nhà ăn chỉ để thời gian nghỉ ăn uống là 40 đến 45 phút. Nếu như kéo dài thời gian nghỉ ăn uống thành 60 phút, có doanh nghiệp để duy trì sản lượng sản xuất bù cho thời gian nghỉ bị kéo dài thêm sẽ phải để thời gian kết thúc ngày làm việc muộn hơn. Đây không phải là điều người lao động mong muốn. Ngoài ra, tại Trung Quốc, Thái Lan hay Ma-lai-xi-a không có luật nào quy định thời gian nghỉ ăn uống phải trên 60 phút, tại nhà máy ở các quốc gia này thường quy định thời gian nghỉ ăn uống chỉ từ 40-45 phút, và quy định riêng thời gian nghỉ ngắn vào buổi sáng và buổi chiều. Các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cũng đều áp dụng cơ chế giống như vậy (Tham khảo tài liệu đính kèm). Nếu không thay đổi thời gian kết thúc ngày làm việc mà lại tăng thời gian nghỉ ăn uống thì sẽ dẫn đến giảm giờ hoạt động của nhà máy, và sản lượng sản xuất sẽ sụt giảm, như vậy sẽ dẫn đến giảm sức cạnh tranh so với các nước trong cùng khu vực.

Chúng tôi cho rằng quy định như sau sẽ hợp lý hơn: "Dựa theo tình hình thực tế như việc có nhà ăn hay không mà NSDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận để quy định thời gian nghỉ ăn uống phù hợp ở trong nội quy lao động của công ty"

(3) Xem xét lại quy định về nghỉ giải lao ngắn trong giờ làm việc

Tại Dự thảo luật sửa đổi thì ngoài thời gian nghỉ ăn uống doanh nghiệp phải bố trí thêm "thời gian nghỉ giải lao ngắn có hưởng lương" cho người lao động, tuy nhiên, trong luật của các nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin đều không có quy định nào về việc phải bố trí thời gian nghỉ giải lao ngắn như vậy cả (Tham khảo tài liệu đính kèm). Cần có cơ chế giống một số nước như Nhật Bản hay Thái Lan, Ma-lai-xi-a về việc chỉ quy định trong luật tổng thời gian nghỉ cần thiết trong 1 ngày, còn

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

tùy theo thực tế hoạt động của các doanh nghiệp mà có thể phân chia thời gian nghỉ giải lao cho phù hợp. Cụ thể, chúng tôi cho rằng quy định như sau sẽ phù hợp: "Trường hợp thời gian làm việc nếu vượt quá 6 tiếng 1 ngày thì thời gian nghỉ ăn uống và nghỉ giải lao ngắn trên 45 phút, trường hợp thời gian làm việc quá 8 tiếng 1 ngày thì thời gian nghỉ là trên 60 phút, và được ghi vào trong nội quy lao động của công ty"

Trên đây là một số đề xuất của chúng tôi liên quan đến quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong dự thảo luật lao động sửa đổi, kính mong nhận được sự quan tâm và xem xét của Quý cơ quan.

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
tại Việt Nam

Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Tani Yanai

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.

(Tài liệu đính kèm)

Quy định về thời gian nghỉ tại các nước khác

		Dự thảo luật lao động sửa đổi của Việt Nam	Nhật Bản	Trung Quốc	Thái Lan	Ma-lai-xi-a	Phi-líp-pin
Những quy định liên quan đến luật lao động	Thời giờ nghỉ ngơi thông thường	Nghỉ ăn uống hàng ngày trên 60 phút	Trường hợp thời gian làm việc trên 6 tiếng thì thời gian nghỉ trên 45 phút, trường hợp trên 8 tiếng thì thời gian nghỉ trên 60 phút	Không có quy định cụ thể gì liên quan đến thời giờ nghỉ ngơi	Trường hợp thời gian làm việc trên 5 tiếng lên tục thì phải bố trí thời gian nghỉ trên 60 phút. Dựa trên thỏa thuận trước giữa NSDLĐ và NLĐ, thời gian nghỉ mỗi lần có thể ngắn hơn 60 phút, nhưng tổng thời gian nghỉ trong 1 ngày không được dưới 60 phút.	Trường hợp làm việc trên 5 tiếng thì thời gian nghỉ là trên 30 phút, trường hợp trên 8 tiếng thì tổng thời gian nghỉ là trên 45 phút	Thời gian nghỉ ăn uống trên 60 phút
	Nghĩa vụ phải bố trí thời gian nghỉ giải lao ngắn và phân biệt giữa nghỉ hưởng lương/ không lương	Ngoài thời gian nghỉ để ăn uống phải bố trí thời gian nghỉ giải lao ngắn trong giờ làm việc. Thời gian nghỉ giải lao ngắn này được tính là thời gian làm việc có hưởng lương	Không có quy định trong luật	Không có quy định trong luật	Không có quy định trong luật về nghĩa vụ phải bố trí thời gian nghỉ giải lao ngắn. Tuy nhiên, trường hợp làm thêm giờ trên 2 tiếng, trước khi làm thêm giờ phải bố trí thời gian giải lao trên 20 phút (nghỉ không lương)	Không có quy định trong luật	Không có quy định trong luật. Thời gian nghỉ giải lao ngắn trong giờ làm việc được tính là thời gian làm việc.
Thực tế áp dụng tại các doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản		Thời gian nghỉ ăn uống thường từ 40-45 phút, thời gian nghỉ giải lao ngắn thường là 10 phút buổi sáng, 10 phút buổi chiều.	Cách áp dụng ở từng doanh nghiệp, loại hình công việc là khác nhau. Nhiều trường hợp phân bổ thời gian nghỉ ngơi theo luật định thành thời gian nghỉ ăn uống và nghỉ giải lao ngắn	Thời gian nghỉ ăn uống thường từ 40-45 phút, thời gian nghỉ giải lao ngắn thường là 10 phút buổi sáng, 10 phút buổi chiều.	Thời gian nghỉ ăn uống thường từ 40-45 phút, thời gian nghỉ giải lao ngắn thường là 10 phút buổi sáng, 10 phút buổi chiều.	Thời gian nghỉ ăn uống thường từ 40-45 phút, thời gian nghỉ giải lao ngắn thường là 10 phút buổi sáng, 10 phút buổi chiều.	Thời gian nghỉ ăn uống thường từ 40-45 phút, thời gian nghỉ giải lao ngắn thường là 10 phút buổi sáng, 10 phút buổi chiều.